www.LeisMunicipais.com.br

Versão consolidada, com alterações até o dia 24/08/2022

LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 23 DE JANEIRO DE 2015.

(Regulamentada pelo Decreto nº 2608/2022)

Dispõe sobre o Código Municipal de Meio Ambiente, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Andradas aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º Este Código regulamenta os direitos e obrigações concernentes à proteção, controle, conservação e recuperação do Meio Ambiente no Município de Andradas, integrando-o ao Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

Art. 2º A política do meio ambiente no Município, respeitadas as competências da União e do Estado, objetiva manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, importando-se ao Poder Público e à coletividade, o dever de promover sua proteção, controle, conservação e recuperação para as presentes e futuras gerações.

Art. 3º Para elaboração, implementação e acompanhamento crítico da política de meio ambiente do Município serão observados os seguintes princípios fundamentais:

I - Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;

II - Participação comunitária;

III - Compatibilidade com políticas do meio ambiente nacional e estadual;

IV - Unidade na política e na sua gestão, sem prejuízo da descentralização das ações;

V - Compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações;

VI - Continuidade, no tempo e no espaço, das ações básicas de gestão ambiental;

VII - Estabelecimento de diretrizes específicas para gerenciamento dos recursos hídricos do Município, através de uma política complementar às políticas nacional e estadual de recursos hídricos e de planos de uso e ocupação das bacias hidrográficas;

VIII - Prevalência de interesse público;

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos" você concorda com nossa Política de Privacidade

IX - A obrigatoriedade de recuperação do dano ambiental independente de outras sanções civis ou penais;

X - Adoção de licenciamento e da avaliação de impactos ambientais e empreendimentos como medidas preventivas;

XI - Educação ambiental;

XII - Fiscalização permanente para adoção de medidas corretivas e punitivas.

CAPÍTULO II
DO INTERESSE SOCIAL

Art. 4º Para o cumprimento do disposto no artigo 30, da Constituição Federal, considera-se, no que concerne ao Meio Ambiente, como de interesse local:

I - o estímulo cultural à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente;

II - a adequação das atividades públicas e privadas, rurais e urbanas, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais onde se inserem;

III - a adoção, no Plano Diretor do Município, de normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental;

IV - a ação na defesa e proteção ambiental no âmbito da Região de Andradas em acordo, convênio e em consórcio com os demais municípios;

V - a ação na defesa e proteção ambiental das Serras do Caracol, Pau d`Alho e demais que circundam o município em acordos, convênios e em consórcio com outros municípios, tendo em vista o valor ecológico e turístico que representar para a comunidade regional, garantida a continuidade das atividades já desenvolvidas para os agricultores familiares que residem e produzem nessas áreas, preservando sua função social;

VI - a diminuição dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora, visual e do solo, mantendo-se dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes;

VII - o cumprimento de normas federais de segurança, e o estabelecimento de normas complementares, no tocante ao armazenamento, transporte e manipulação de produtos, materiais e rejeitos perigosos;

VIII - a criação e manutenção de parques, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico e turístico, entre outros;

IX - o exercício do poder de polícia em defesa da flora e da fauna, assim como o estabelecimento de critérios de arborização para o Município, com a utilização de métodos e normas de poda que evitem a mutilação das árvores, no aspecto vital e estético;

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

X - a recuperação dos rios e das matas ciliares;

XI - a garantia de crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade humana e dos indivíduos, inclusive, através do provimento de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das

edificações, vias e logradouros públicos;

XII - a proteção do patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico, paleontológico, espeleológico, paisagístico e ecológico de município;

XIII - o monitoramento de atividades utilizadoras de tecnologia nuclear ou qualquer de suas formas e manifestações, controlando o uso, armazenagem, transporte e destinação de resíduos e garantindo medidas de proteção à população envolvida, respeitadas as normas federais;

XIV - a exigência de prévia autorização da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e CODEMA (Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente) para a instalação de atividades, fabricação e serviços que, de qualquer modo, influenciem negativamente na qualidade ambiental, mediante a apresentação de análise de risco e estudo de impacto ambiental, observado o previsto em legislação vigente;

XV - o incentivo de estudos objetivando a solução de problemas ambientais, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, processos, modelos e sistema de significativo interesse ecológico.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E DA AÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS

Art. 5º Ao Município de Andradas, no exercício de sua competência, incumbe mobilizar e coordenar suas ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como a participação da população, na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos nesta Lei, devendo:

I - planejar e desenvolver ações de autorização, promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação, vigilância e melhoria da qualidade ambiental;

II - definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município, sem prejuízo do disposto na Lei Ordinária nº 1495 de 05 de junho de 2008;

III - elaborar e implementar medidas de Proteção ao Meio Ambiente dentro do Plano Diretor Municipal;

IV - exercer o controle da poluição ambiental;

V - definir áreas prioritárias de ação governamental relativas ao meio ambiente, visando a preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI - identificar, criar e administrar unidades de conservação e de outras áreas para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo normas de sua competência a serem observadas nestas áreas;

VII - estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias hidrográficas, de acordo com legislação vigente e o plano diretor de recursos hídricos do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

VIII - estabelecer normas e padrões complementares de qualidade ambiental, aferição e monitoramento dos níveis de poluição e contaminação atmosférica, hídrica, acústica, do solo e visual, dentre outros;

IX - estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

X - fixar normas de automonitoramento, padrões de emissão e condições de lançamento relativamente a resíduos e efluentes de qualquer natureza;

XI - conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente;

XII - implantar sistema de cadastro e informações sobre o meio ambiente;

XIII - promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente e educação ambiental como processo permanente, integrado, multidisciplinar e interdisciplinar, em todos os níveis de ensino;

XIV - fomentar e incentivar o desenvolvimento, a produção e instalação de equipamentos e a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental;

XV - garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental;

XVI - regulamentar e controlar, de acordo com a legislação federal e estadual, a utilização e o transporte de produtos químicos em atividades agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços;

XVII - incentivar, colaborar e participar de planos e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e regional através de ações comuns, acordos, consórcios e convênios;

XVIII - executar outras medidas consideradas essenciais à conquista e manutenção de melhores níveis de qualidade ambiental;

XIX - garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados sobre as questões ambientais do Município;

XX - firmar convênio com órgãos públicos ou privados, visando a cooperação técnica, científica e administrativa nas atividades de proteção ao meio ambiente.

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Art. 6º São instrumentos da política do meio ambiente de Andradas:

I - orientação, embargo de área/atividade, aplicação de multa referente à promoção das políticas do meio ambiente.

II - o estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros complementares de qualidade ambiental;

III - o licenciamento, interdição e suspensão de atividades potencialmente poluidoras, de acordo com a DN 074/2004 da COPAM, ou normatização vigente correlata;

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

IV - as penalidades disciplinares e compensatórias impostas ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção de degradação ambiental;

V - a cobrança de contribuições financeiras e/ou ações para melhoria ambiental;

VI - a cobrança de taxa de conservação de áreas de relevante interesse ambiental;

VII - a contribuição sobre a utilização de recursos ambientais com fins econômicos;

VIII - a educação ambiental;

IX - a pesquisa, como forma de estudo e registro da biodiversidade, do ambiente e da ecologia política e social do Município;

X - o cadastro técnico atualizado dos sítios arqueológicos existentes no Município;

XI - Premiar dando títulos ou isenções às empresas ou produtores rurais definido com lei específica que promovam um desenvolvimento equilibrado ou que destaque na atividade ambiental.

§ 1º A remuneração do fiscal do meio ambiente a serviço do CODEMA (Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente) será feita pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 1378, de 23 de dezembro de 2003, e sua contratação mediante concurso público terá os requisitos mínimos definidos pelo CODEMA, sendo essencial formação técnica na área ambiental devidamente registrado no conselho de classe competente;

§ 2º As atividades de fiscalização no interesse do CODEMA de Andradas, além dos limites no município dar-se-ão também nos locais onde não exista instituído um CODEMA local, posto em caso contrário, o mesmo será acionado.

§ 3º As taxas e emolumentos originários dos itens acima serão revertidos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

§ 4º O cargo de fiscal do meio ambiente referido no § 1º deste artigo, será criado de acordo com a legislação municipal vigente.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Art. 7º Compete à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - Seção de Desenvolvimento de Projetos, Fiscalização e Educação Ambiental, ouvido o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Andradas - CODEMA.

Parágrafo único. Com a finalidade de proteger o meio ambiente, a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente deverá:

I - propor e executar, direta ou indiretamente, a política ambiental do Município;

II - coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental;

III - estabelecer as diretrizes de proteção ambiental para as atividades que interfiram ou possam interferir na qualidade do meio ambiente;

IV - identificar e administrar unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas;

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

V - estabelecer diretrizes específicas para a proteção dos mananciais e participar da elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de bacias ou de sub-bacias hidrográficas;

VI - assessorar a administração, na elaboração e revisão do planejamento local, quanto aos aspectos ambientais, controle de poluição, expansão urbana e proposta para a criação de novas unidades de conservação ambiental e de outras áreas protegidas;

VII - participar do zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo;

VIII - aprovar e fiscalizar a implantação de instalações para fins industriais e parcelamentos de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades quer utilizem recursos ambientais renováveis e não-renováveis;

IX - autorizar, de acordo com a legislação vigente e com os demais órgãos, o corte e a exploração racional ou qualquer outra alteração de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada e exótica, na área que for de sua competência;

X - participar da promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural, arqueológico, espeleológico e ecológico, considerando os pareceres conclusivos dos correspondentes órgãos municipais previstos em Lei;

XI - exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;

XII - promover em conjunto com os demais órgãos competentes, o controle da utilização, armazenamento e transporte de produtos perigosos e tóxicos;

XIII - após verificação prevista no inciso XV do Art. 5º desta Lei, se viável no sentido pecuniário, poderá ser implantado e operado o sistema de monitoramento ambiental;

XIV - autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a exploração de recursos minerais;

XV - acompanhar e fornecer instruções para a análise dos estudos de impacto ambiental e análises de risco realizadas pela autoridade competente cujas atividades venham a se instalar n Município;

XVI - conceder licença ambiental, mediante convênio com os órgãos competentes, para a implantação das atividades sócio-econômicas de significativo impacto ambiental nos termos da legislação vigente;

XVII - implantar sistemas de cadastramento, de documentação e informática, bem como os serviços de estatística, cartografia básica e temática e de editoração técnica relativas ao meio ambiente;

XVIII - elaborar e divulgar anualmente o relatório de qualidade do meio ambiente;

XIX - exigir análise de risco e de estudo de impacto ambiental para o desenvolvimento de atividades sócio-econômicas, pesquisas, difusão e implantação de tecnologias, que possam degradar significativamente o meio ambiente, nos termos da legislação vigente;

XX - exigir, em casos complexos de poluição, a elaboração de auditoria técnica, elaboradas por terceiros, às expensas do responsável pelas fontes de poluição.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência nesse site. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

CAPÍTULO VI
DO USO DO SOLO

Art. 8º A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente deverá, antes da aprovação e execução, observar a legislação ambiental vigente no município ao analisar projetos arquitetônicos no perímetro urbano, e de uso, ocupação e parcelamento do solo, considerando o parecer do CODEMA que no âmbito

de sua competência deverá manifestar-se, dentre outros, necessariamente nos seguintes aspectos:

I - usos propostos, densidade de ocupação, desempenho do assentamento e acessibilidade;

II - reserva de áreas verdes e proteção de interesses arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, culturais, espeleológico e ecológicos;

III - utilização de áreas com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), bem como de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações;

IV - fica proibida a ocupação de áreas já aterradas, notadamente lixões, aterros controlados e depressões, etc, V - ocupação de áreas onde o nível de poluição local impeça condições sanitárias mínimas;

VI - proteção do solo, da fauna, de cobertura vegetal e das águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas;

VII - sistema de abastecimento de água;

VIII - coleta, tratamento e disposição final de esgotos e resíduos sólidos;

IX - viabilidade geotécnica, quando o projeto atingir áreas de risco geológico, assim definidas pelo órgão competente.

X - fica vedada a prática da capina química em área urbana;

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 9º Ficam sob o controle da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, as atividades industriais, comerciais, rurais e de prestação de serviços, tanto públicas como privadas, caracterizadas como fontes fixas de poluição ambiental.

Art. 10. As fontes móveis de poluição serão controladas, inclusive quanto ao transporte de lixo radioativo, no que couber, pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 11. Os produtos registrados pelo IBAMA apenas podem ser aplicados em florestas nativas, em ambientes hídricos e outros ecossistemas, quando assim constar no rótulo.

CAPÍTULO VIII
DA POLUIÇÃO DO SOLO

Art. 12. É proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, de natureza poluente, conforme legislação em vigor.

Art. 13. O solo somente poderá ser utilizado para destino final de resíduos poluentes de qualquer natureza se sua disposição for feita de forma adequada, estabelecidos em projetos específicos, inclusive, de transporte, vedando-se a simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular e devidamente licenciada pelo órgão competente.

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

§ 1º Quando a disposição final, mencionada neste artigo, exigir a execução de aterros sanitários, deverão ser tomadas medidas adequadas para a proteção das águas superficiais e subterrâneas,

obedecendo a normas expedidas pelo órgão estadual competente.

§ 2º Toda e qualquer disposição de resíduo no solo deverá possuir sistema de monitoramento das águas subterrâneas.

Art. 14. Os resíduos de produtos químicos, agrotóxicos e farmacêuticos e de reativos biológicos, deverão receber tratamento que eliminem riscos ambientais, antes da destinação final dos mesmos, observada a legislação em vigor.

Art. 15. Fica proibido o uso de agrotóxicos (herbicidas) para o controle de plantas daninhas em áreas urbanas especialmente em praças, jardins públicos, canteiros, ruas e calçadas, em condições não controladas pelos órgãos públicos competentes.

Art. 16. A acumulação de resíduos de qualquer natureza será tolerada pelo prazo máximo de um 1 (um) ano e desde que o responsável comprove que não há risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Art. 17. O tratamento, quando for o caso, o transporte e à disposição final de resíduos de qualquer natureza de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, quando não forem de responsabilidade do Município, deverão ser feitas pela própria fonte de poluição e às suas custas de acordo com e lei 1.123 de 19 de novembro de 1993.

§ 1º A execução, pelo Município, dos serviços mencionados neste artigo, não eximem de responsabilidade da fonte de poluição, quanto a eventual transgressão de dispositivos desta Lei Complementar.

§ 2º O disposto neste artigo, aplica-se também aos lodos digeridos ou não, sistemas de tratamento de resíduos e de outros materiais.

§ 3º A disposição final dos resíduos de qual trata este artigo, somente poderá ser feita em locais aprovados pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, COPAM e CODEMA com seu devido acompanhamento.

Art. 18. Os resíduos de qualquer natureza, portadores de patogênicos ou alta toxicidade, bem como inflamáveis, explosivos, radioativos e outros assemelhados, deverão sofrer, antes de sua disposição final no solo, tratamento e/ou acondicionamento adequados, estabelecidos através de projetos específicos, que atendam aos requisitos de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

§ 1º Os resíduos hospitalares de clínicas médicas, de laboratórios de análises, do Instituto Médico Legal, de órgão de pesquisa e congêneres, portadores de patogenecidade, deverão ser acondicionados, transportados, tratados e destinados, de acordo com o que dispõe a legislação vigente.

§ 2º Os resíduos provenientes do tratamento de enfermidades infectocontagiosas, bem como os animais mortos que tenham sido usados para experiências, deverão ser coletados separadamente dos demais resíduos, submetidos a imediato tratamento adequado e acondicionados em recipientes apropriados até a sua posterior destinação final.

§ 3º Os órgãos municipais de defesa civil deverão ser informados quanto à localização dos pontos de destinação final dos resíduos de que trata este artigo.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

CAPÍTULO IX
DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS

Art. 19. A classificação das águas interiores situadas no território do município, para os efeitos deste

código, será aquela adotada pela correspondente resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e, no que couber, pela legislação estadual.

Art. 20. É proibido o lançamento, direto ou indireto em corpos d`água, de qualquer resíduo sólido, líquido ou pastoso, em desacordo com os parâmetros definidos na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, e legislação estadual.

Art. 21. Todo e qualquer estabelecimento industrial ou de prestação de serviços potencialmente poluidor de águas, deverá possuir sistema de tratamento de efluentes líquidos cujo projeto deverá ser aprovado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, COPAM e CODEMA.

Art. 22. As construções e ou ampliações de unidades industriais, de estruturas ou de depósitos de armazenagem de substâncias capazes de causar riscos aos recursos hídricos, deverão localizar-se a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros dos corpos d`água, dotados de dispositivos de segurança de prevenção de acidentes.

Art. 23. Toda empresa ou instituição, responsável por fonte de poluição das águas deverá tratar seu esgoto sanitário, sempre que não existir sistema público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos.

Art. 24. Os padrões de qualidade das águas e as concentrações de poluentes ficam restritos, até ulterior regulamentação municipal - CODEMA, aos termos e parâmetros estabelecidos pela legislação estadual.

Art. 25. Fica conferido à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente o gerenciamento qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos do Município, respeitadas as demais competências.

Parágrafo único. O gerenciamento de que trata este artigo, relativamente aos rios intermunicipais, no território de Andradas, competirá à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, mediante convênio.

Art. 26. Todo e qualquer uso de águas superficiais e de subsolo será objeto de licenciamento pelo CBHMOGI/PARDO ou IGAM, que levará em conta política de usos múltiplos da água, respeitadas as demais competências.

CAPÍTULO X
DA POLUIÇÃO DO AR

Art. 27. É proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material combustível, desde que cause degradação da qualidade ambiental, na forma estabelecida nesta lei complementar.

Art. 28. É proibida a instalação e o funcionamento de incineradores de lixo residenciais e comerciais, os incineradores de resíduos de serviço de saúde e de resíduos industriais, salvo apresentação de estudo em consonância com a legislação vigente.

Art. 29. Os padrões de qualidade do ar e as concentrações de poluentes atmosféricos ficam restritos, até ulterior regulamentação municipal, aos termos e parâmetros estabelecidos pela legislação federal e estadual.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 30. É proibida a emissão de material particulado (fumaça) por fontes estacionárias, com densidade colorimétrica superior ao padrão 1 da escala de Ringelmann, salvo por:

I - por um único período de 15 (quinze) minutos por dia, para operação de aquecimento de fornalha;

II - por 3 (três) minutos, consecutivos ou não, em qualquer fase de uma hora;

Art. 31. É proibida a emissão de fumaça por veículos automotores acima do padrão número 2 da escala Ringelmann.

Art. 32. Não será permitida a aviação agrícola, ainda que, com fins de controle fitossanitário, salvo quando não oferecer risco ao meio-ambiente, animais e pessoas.

§ 1º Fica proibido o uso dos agrotóxicos que tenham em sua composição química o 2,4D.

§ 2º A aplicação de qualquer substância atóxica será permitida, devendo, porém, ser informada a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, sendo responsável para tal a empresa de aplicação e o contratante do serviço.

§ 3º Fica proibida a aplicação por aviação, de agrotóxicos de classificação toxicológica I.

§ 4º Agrotóxicos de classificação toxicológica II, III e IV poderão ser aplicados por aviação, mediante prévia comunicação à FUNDEMA, desde que tenham receituário agronômico e sejam supervisionados por técnico responsável, devendo ainda observar disposto no §5º deste artigo.

§ 5º A aplicação de agrotóxicos de qualquer classificação só poderá ser feita na ausência de ventos e desde que a temperatura seja inferior a 30º C.

Art. 33. Em qualquer área tratada com produto agrotóxico é necessária à observação de um período de reentrada mínimo de 24 horas, ou seja, após a aplicação do produto, a área deve ser isolada e sinalizada e, no caso de necessidade de entrada no local durante este intervalo, o uso de equipamentos de proteção individual é imperativo.

Art. 34. A responsabilidade residual por quaisquer malefícios oriundos da aplicação de produtos por aviação, será da empresa aplicadora e/ou o contratante.

CAPÍTULO XI
DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 35. Considera-se poluição sonora a emissão de sons, ruídos e vibrações em decorrência de atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços, domésticas, sociais, de trânsito e de obras públicas ou privadas que excedam os limites estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelas posturas municipais, pelas resoluções do CONAMA e demais dispositivos legais em vigor, no interesse da saúde, da segurança e do sossego público.

Art. 36. A emissão de sons, ruídos e vibrações produzidos por veículos automotores e os produzidos nos interiores dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e pelo Ministério do Trabalho.

Art. 37. As medições deverão ser efetuadas com aparelho medidor de som que atenda as recomendações da ABNT.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para oferecer a sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 38. No que se refere a poluição visual fica vinculado ao Art. 12 do Código de Posturas Municipal.

Parágrafo único. Toda fiscalização ficará a cargo do setor de posturas e meio ambiente.

CAPÍTULO XII
DA POLUIÇÃO RURAL

Art. 39. Consideram-se dano ambiental de natureza rural todos os efeitos adversos ao meio ambiente decorentes da prárica de atividades rurais, tais como:

I - contaminação do solo, das águas, dos produtos agropecuários, das pessoas e dos animais, devido ao uso e a manipulação inadequados de agrotóxicos e/ou fertilizantes;

II - disposição de embalagem de agrotóxicos sobre o solo, deixando de fazer a entrega ao sistema de coleta de resíduos rurais, após tríplice lavagem e inutilização da embalagem;

III - lavagem de recipientes, utensílios e máquinas contaminadas com agrotóxicos, com disposição das águas contaminadas em rios, lagos ou sobre o solo em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela legislação;

IV - disposição de resíduos orgânicos de animais, particularmente suínos, sobre o solo e nas águas, exceto através de técnicas adequadas aprovadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, precedidas de digestão em instalações apropriadas.

Art. 40. Nas zonas rurais deverão ser instalados sistemas de tratamento de esgoto de qualquer natureza, desde que aprovadas para uso pelos órgãos competentes e estejam de acordo com a legislação vigente; o uso destes dispositivos objetiva evitar a contaminação do meio ambiente pelos dejetos humanos, promovendo a educação sanitária e a criação de hábitos higiênicos.

Art. 41. A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente junto com os demais órgãos municipais, estaduais e federais afins, desenvolverá programas de extensão rural e conscientização específicos para o controle e reparo dos danos ambientais de natureza rural.

CAPÍTULO XIII
DO ARMAZENAMENTO E DO TRANSPORTE

Art. 42. O armazenamento de agrotóxico ou afim obedecerá às normas técnicas, fornecidas pelo fabricante através do rótulo, da bula, de folheto complementar ou juntamente com a embalagem.

Art. 43. O transporte de agrotóxico, seus componentes e afins, se submeterá às regras e procedimentos estabelecidos para o transporte de produtos perigosos, na forma da legislação específica em vigor.

CAPÍTULO XIV
DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 44. A promoção de medidas de saneamento básico e domiciliar, residencial, comercial e industrial, essenciais à proteção do meio ambiente, constitui obrigação do poder público, da coletividade e dos meios de produção, cabendo-lhes, no exercício da atividade, cumprir determinações legais regulamentares, bem como atender às recomendações, vedações e interdições ditadas pelas autoridades ambientais e sanitárias competentes.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Parágrafo único. Fica a Prefeitura Municipal em parceria com a coletividade obrigada a desenvolver e incentivar programas que visem o consumo responsável, redução e separação do lixo, que devem ter um destino correto, como: um aterro sanitário, reciclagem e compostagem.

Art. 45. Os serviços de saneamento básico, tais como os de abastecimento de água, coleta, tratamento e disposição final de esgotos e de lixo, operados por órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e CODEMA, sem prejuízo daquele exercido por outros órgãos competentes, observado o disposto neste código, no seu regulamento e nas demais normas técnicas correlatas.

Parágrafo único. A construção, reconstrução, reforma, ampliação e operação de sistemas de saneamento básico, bem como a perfuração e a operação de poços tubulares profundos e/ou artesianos, deverão ter seus respectivos projetos aprovados previamente pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e pelo CODEMA.

Art. 46. Os órgãos e entidades reponsáveis pela operação do sistema de abastecimento público de água deverão adotar as normas e o padrão de potabilidade do produto, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias Estadual e Municipal da Saúde e CERH-MG.

Art. 47. Os órgãos e entidades a que se refere o artigo anterior estão obrigados a adotar as medidas técnicas corretivas destinadas a sanar, de imediato, as falhas que impliquem inobservância das normas e do padrão de potabilidade da água.

Art. 48. A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, por meio da concessionária de saneamento garantirá o acesso público ao registro permanente de informações sobre a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento público.

Art. 49. É obrigação do proprietário ou do usuário do imóvel a execução de adequadas instalações domiciliares de abastecimento, armazenamento, distribuição e esgotamento de água, cabendo-lhes a necessária conservação.

Art. 50. Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação adequada, de forma a evitar-se contaminação de qualquer natureza.

Art. 51. No município serão instalados pelo poder público, diretamente ou em regime de concessão, estações de tratamento, elevatórias, rede coletora e emissários de esgotos sanitários.

Art. 52. É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e a sua ligação à rede pública coletora.

§ 1º Quando não exitir rde coletora de esgoto, as medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação da |Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, sem prejuízo das competências de outros órgãos, que fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o lançamento de esgotos " in natura" a céu aberto ou na rede de águas pluviais.

§ 2º A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, poderá notificar a concessionária dos serviços de saneamento básico fará as ligações de prédios servidos pela rede coletora de esgotos sanitários.

Art. 53. A coleta, o trasporte, tratamento e disposição final do lixo processar-se-ão em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem estar público ou ao meio ambiente.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente fará o monitoramento dos líquidos percolados dos aterros de lixo urbano, rural e industrial do município, fornecendo aos órgãos competentes as informações e os dados resultantes dessa atividade.

Art. 54. Fica expressamente proibido:

I - deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, tanto em áreas urbanas como rurais;

II - a incineração e a disposição final de lixo a céu aberto;

III - o lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, cacimbas e áreas erodidas.

IV - o lançamento de esgoto sanitário em fossas negras.

Parágrafo único. É obrigatória por parte do gerador a coleta, transporte e destinação adequada do RSSS (Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde) sempre obedecendo às normas técnicas pertinentes.

CAPÍTULO XV
DOS PRODUTOS, RESÍDUOS E REJEITOS PERIGOSOS

Art. 55. A utilização, transporte e descarte de substâncias, produtos, objetos ou rejeitos perigosos, tais como: pilhas, baterias, lâmpadas florescentes, agrotóxicos, metais pesados, substâncias radiotivas e outros, devem ser realizados com todas as precauções para que não afetem o meio ambiente e a saúde, obedecendo às legislações específicas.

Art. 56. Os produtos domissanitários, assim classificados os detergentes, alvejantes, amaciantes de tecido, ceras, limpa móveis, limpa vidros, polidores de sapatos, removedores, sabões, saponáceos, desinfetantes, produtos para tratamento de água para piscina, água sanitária, inseticidas, raticidas, repelentes, entre outros, por sua composição, podem causar acidentes e danos à saúde das pessoas e animais apresentando diversos graus de toxidade, logo devem ser tomadas as precauções devidas para sua utilização e descarte, previstas no rótulo da embalagem de cada produto.

CAPÍTULO XVI
DA PROTEÇÃO DA FLORA

Art. 57. As florestas e as demais formas de vegetação existentes no território municipal, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei Complementar.

Parágrafo único. As ações que contrariem o disposto neste Código, relativamente à utilização e exploração das florestas, são consideradas uso nocivo da propriedade, nos termos dos Artigos 554 e 555, do Código Civil Brasileiro, e artigos 275, II, e 287, do Código de Processo Civil.

Art. 58. Consideram-se de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

I - as faixas marginais de qualquer curso d`água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30m (trinta metros), para os cursos d`água de menos de 10m (dez metros) de largura;

b) 50m (cinquenta metros), para os cursos d`água que tenham mais de 10m (dez metros) a 50m (cinquenta metros) de largura;

c) 100m (cem metros), para cursos d`água que tenham mais de 50m (cinquenta metros) a 200 (duzentos metros) de largura;

d) 200m (duzentos metros), para os cursos d`água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

metros) de largura;

e) 500m (quinhentos metros), para os cursos d`água que tenham largura superior a 600 (seiscentos metros);

II - ao redor dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem metros), em zonas rurais, exceto para o corpo d`água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta metros);

b) 30 (trinta metros), em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d`água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta metros);

IV - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

V - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d`água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

VI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

§ 1º O acesso a corpos d`água protegidos por este artigo e seu uso eventual e específico serão autorizados, mediante a apresentação de projeto detalhado e/ou estudos de impacto ambiental a critério da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e do CODEMA.

§ 2º Para definição das áreas de preservação permanente, estabelecidas neste artigo, como por exemplo, morros, nascentes e restingas, serão adotados os conceitos estabelecidos pela correspondente Resolução do CONAMA.

§ 3º São consideradas como áreas de preservação permanente as formações vegetais e pedagógicas associadas aos sítios arqueológicos, cujo manejo deve obedecer a critérios técnicos, visando à conservação de tal patrimônio.

Art. 59. São considerados de proteção prioritária, as áreas nativas de valor histórico, arqueológico e paisagístico.

§ 1º O corte da vegetação e obras de terraplanagem nessas áreas somente serão autorizadas, mediante a apresentação de projeto detalhado, a ser aprovado, pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, CODEMA e demais órgãos competentes, desde que não contrariem as disposições deste artigo e respeitem os demais dispositivos legais em vigor.

§ 2º A implantação de empreendimentos nessas áreas será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 60. Fica proibido a confecção, comercialização, transporte e a prática de soltar balões com tochas de fogo, capazes de provocar incêndios em propriedades urbanas, rurais e áreas florestais.

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 61. As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria-prima vegetal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu

suprimento.

Art. 62. É probido o uso de queimadas nas florestas e demais formas de vegetação, exceto em condições especiais, tecnicamente recomendadas.

Art. 63. A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de aprovação da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, CODEMA, e órgão de competência estadual, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestas e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forma.

Parágrafo único. No caso de reposição florestal em área de degradação ou compensação ambiental, deverão ser projetos que contemplem a utilização de espécies nativas.

Art. 64. O comércio de plantas vivas dependerá de licença da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. O comércio de plantas regulamentadas por lei específica, principalmente as cítricas, deverão ser fiscalizadas pelos órgãos competentes, sendo pertinente por sua brevidade a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente exercer tal ato, encaminhando ao órgão competente.

Art. 65. As empresas de beneficiamento de madeiras deverão apresentar o registro do seu cadastramento no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 66. Ficam obrigados a apresentar o comprovante de registro na SEMAD (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento), no ato de obtenção do alvará de funcionamento, os estabelecimentos responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como os adquirentes desses equipamentos.

Art. 67. A Prefeitura criará unidades de conservação, tais como: Área de Proteção Ambiental (APA), Parques Municipais, Estações Ecológicas e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belzas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos e para turismo ecológico (ecoturismo).

Parágrafo único. O uso e ocupação dos recursos naturais das unidades de conservação serão definidos nos respectivos Planos de Manejo, submetido à apreciação do CODEMA.

Art. 68. O Poder Público promoverá direta ou indiretamente o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, que representem risco social, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a consecução de índices razoáveis de cobertura vegetal, de acordo com a legislação vigente.

Art. 69. O Poder Público incentivará tecnicamente reflorestamentos de espécies nativas nas propriedades, podendo manter para tal objetivo viveiros de mudas, que suprirão também as demandas da população interessada.

Art. 70. Dependerá da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, a serem submetidas à fiscalização da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e CODEMA, sem prejuízo do atendimento, em caráter supletivo, das demais obrigações perante os órgãos estaduais e federais.

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

I - exploração econômica de madeira ou lenha, em áreas acima de 5 (cinco) hectares; ou em áreas menores, quando a exploração significar mais de 50% (cinquenta por cento), relativamente à superfície total, ou revestir-se de importância do ponto de vista ambiental;

II - projetos urbanísticos, que envolvam áreas maiores que 25 (vinte e cinco) hectares, ou em relevante interesse ambiental, a critério dos órgãos competentes;

III - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a 10 (dez) toneladas por dia;

IV - as demais atividades e condições estabelecidas pelo CONAMA e normas complementares;

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e o CODEMA poderão fixar diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.

CAPÍTULO XVII
PROTEÇÃO DA FAUNA

Art. 71. Acham-se sob proteção do Poder Público os animais de qualquer espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento, que vivam fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, sendo proibida a sua utlização, perseguição, caça ou apanha, salvo nas condições autorizadas pela Lei.

Art. 72. É proibida a prática de maus tratos em animais, considerando-se como tal:

I - praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;

II - manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou descanso, ou os privem de ar ou luz;

III - adestrar animais com maus tratos físicos;

IV - transportar, negociar ou caçar, em qualquer época do ano, aves e animais silvestres;

Parágrafo único. A fiscalização se dará através da Polícia Militar de Meio Ambiente, IBAMA e CODEMA.

Art. 73. As pessoas físicas ou jurídicas, que negociem com animais silvestres e seus produtos, deverão possuir o competente registro no IBAMA, nos moldes do Art. 16, da Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967(Lei de Proteção à Fauna).

CAPÍTULO XVIII
DA ATIVIDADE PESQUEIRA

Art. 74. Para os efeitos desta Lei Complementar define-se por pesca todos os atos tendentes a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida.

Art. 75. A atividade pesqueira pode efetuar-se:

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

I - Com fins comerciais, quando tem por finalidade realizar atos de comércio na forma da legislação em vigor;

II - Com fins desportivos e de lazer, quando praticada com caniço, linha de mão, aparelhos de

mergulho ou com quaisquer outros permitidos pela autoridade competente e que, em nenhuma hipótese, venha a importar em atividade comercial;

III - Com fins científicos, quando exercida unicamente com vistas à pesquisa, realizada por insituições ou pessoas devidamente habilitadas para este fim.

Art. 76. São de domínio público todos os animais e vegetais que se encontrem nas águas dominiais.

Art. 77. A pesca pode ser exercida, obedecidos os atos emanados do órgão competente da administração pública, em regime de Acordo.

§ 1º A relação das espécies, seus tamanhos mínimos e épocas de proteção serão fixadas pelas autoridades competentes do SISNAMA.

§ 2º A pesca pode ser proibida transitória ou permanentemente, em águas de domínio público ou privado.

§ 3º Nas águas de domínio privado, a pesca requer o consentimento expresso ou tácito dos proprietários, observados os arts. 599, 600, 602 do Código Civil Brasileiro.

Art. 78. É proibido pescar:

I - nos lugares e épocas interditados pelo órgão competente;

II - em locais onde o exercício da pesca cause embaraço a navegação;

III - com dinamite e outros explosivos comuns ou com substâncias que, em contato com a água, possam agir de forma explosiva;

IV - com substâncias tóxicas;

V - a menos de 500m (quinhentos metros) das saídas de esgotos;

VI - em águas poluídas;

VII - em cursos d`água, nos períodos em que ocorrem fenômenos migratórios para reprodução e em água parada, nos períodos de desova, reprodução ou defeso.

Art. 79. O proprietário ou concessionário de represas em cursos d`água além de outros disposições legais, é obrigado a tomar medidas de proteção à fauna.

Art. 80. Serão determinadas medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos d`água, mesmo quando ordenados pelo Poder Público.

CAPÍTULO XIX
MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade.

Art. 81. As atividades de mineração e terraplanagem no município serão regidas, no que concerne à proteção ambiental, pelo presente capítulo, pela legislação estadual e federal e, ainda, pelas normas complementares editadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, aprovadas pelo CODEMA.

Parágrafo único. As atividades de que trata ete artigo estão sujeitas à aprovação da Secreataria de

Planejamento Urbano e Meio Ambiente e CODEMA.

Art. 82. A licença para o exercício das atividades de que trata este capítulo somente poderá ser transferida, com prévia anuência do Poder concedente.

Parágrafo único. Em caso de transferência de licença, o novo titular fica obrigado a dar continuidade aos projetos apresentados ao Poder Público.

Art. 83. O licenciamento será concedido por até 02 (dois) anos, sendo renovável através de requerimento do interessado, dirigido à Prefeitura Municipal, acompanhado de relatório da atividade mineradora, segundo requisitos exigidos pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e legislação vigente.

Art. 84. A licença para exploração, no território do município, das jazidas minerais a que se refere o artigo anterior será concedida observando-se o seguinte:

I - não estar situada a jazida em topo de morro ou em área que apresente potencial turístico, importância paisagística ou se caracterize como sendo de preservação permanente ou unidade de conservação, declarada por legislação municipal, estadual ou federal;

II - a exploração não atinja as áreas nativas de valor histórico, arquelógico, ambiental e paisagístico, assim caracterizadas pela Lei Orgânica do Município;

III - a exploração mineral não se constitua em ameaça ao conforto e à segurança da população, nem comprometa o desenvolvimento urbanístico da região;

IV - a exploração não prejudique o funcionamento normal de escola, hospital, ambulatório, educandários, instituições científicas, estabelecimentos de saúde ou repouso, ou similares;

V - a exploração mineral e obras de terraplanagem em encostas, cuja declividade seja igual ou superior a 30% (trinta por cento), fica condicionada a projeto geotécnico comprovando a estabilidade do talude resultante; a inclinação das rampas de corte nunca deverá ultrapassar 45 graus (100%), exceto quando a exploração se der em pedreiras e cortes em rochas com uso de explosivos;

VI - ao redor das nascentes e olhos d`água estabelecidos pelo órgão municipal competente é vedada a exploração num raio de 50m (cinquenta metros), ressalvados os casos de interesse público coletivo; desde que comprovado tecnicamente que não exista outra alternativa locacional e que não comprometa as bacias hidrográficas que abasteçam o município, com aprovação do CODEMA.

VII - à montante dos locais de captação de água para abastecimento público é vedada qualquer exploração mineral dentro da bacia hidrográfica.

VIII - a exploração nunca deverá comprometer o lençol freático local;

IX - no caso de terraplanagem será exigido a construção de sistema de contenção de lama proveniente da erosão do solo exposto às intempéries, rodalúvio ou outro sistema para limpeza dos pneus, e cobertura com lona dos caminhões para evitar o derramamento de minérios nas vias públicas do Município.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Parágrafo único. Admitir-se-ão exceções ao disposto neste artigo para empreendimentos temporários, que destinam o minério para obras de relevante interesse social e econômico para o município, como usinas hidrelétricas, barragem para abastecimento público de água, rodovias e outras de igual natureza, desde que sejam apresentados EIA/RIMA.

Art. 85. As obras, que, a critério da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, se fizerem necessárias com vistas ao desassoreamento de rios e canais, exclusivamente, pelo serviço público municipal que, para tanto, poderá contratar empresas que atuarão sob sua fiscalização.

§ 1º Em caso de contratação de que trata o caput deste artigo, será dada exclusividade na execução da obra ou serviço às empresas mineradoras titulares dos direitos minerários.

§ 2º Caso a empresa titular do direito minerário decline da exclusividade, o Município poderá contratar outra empresa para a execução da obra ou serviço.

§ 3º Para a execução da obra ou serviço prevista neste artigo será exigida a apresentação de projeto global, a ser submetido à análise dos órgãos competentes.

Art. 86. O titular de licença de mineração ou de terraplanagem ficará obrigado a:

I - executar a exploração de acordo com o projeto aprovado;

II - extrair somente as substâncias minerais que constam da licença outorgada;

III - comunicar ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente o descobrimento de qualquer outra substância mineral não incluída na licença de exploração;

IV - confiar a responsabilidade dos trabalhos de exploração a técnicos legalmente habilitados para atividades de mineração e/ou terraplanagem;

V - impedir o extravio ou obstrução das águas e drenar as que possam ocasionar prejuízos aos vizinhos;

VI - impedir a poluição do ar ou das águas que possam resultar dos trabalhos de desmonte ou beneficiamento;

VII - proteger e conservar as fontes d`água e a vegetação natural;

VIII - proteger com vegetação adequada as encostas de onde foram extraídos minerais;

IX - manter a erosão sob controle durante a execução do projeto e por, no mínimo, 5 (cinco) anos após terminada a obra, de modo a não causar prejuízo a todo e qualquer serviço, bens públicos e particulares;

X - fica a empresa mineradora obrigada a uma compensação ambiental a ser definida caso a caso pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e CODEMA.

Art. 87. Qualquer novo pedido de licença para exploração mineral ou para terraplanagem, somente será deferido se o interessado comprovar que a área objeto da licença que lhe tenha sido anteriormente concedida, se encontre recuperada ou em fase de recuperação, segundo o cronograma de trabalho então apresentado.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Parágrafo único. Será exigido acervo técnico comprobatório de obras já realizadas pela empresa.

Art. 88. A licença será cancelada quando:

I - na área destinada à exploração forem realizadas construções incompatíveis com a natureza da atividade;

II - for promovido o parcelamento, arrendamento ou qualquer outro ato que importe na redução da área explorada e/ou requerida, sem prévia anuência do poder público;

III - não houver apresentação:

a) de relatório simplificado semestral do andamento da atividade desenvolvida; e/ou
b) de relatório circunstanciado anual da mesma atividade.

Parágrafo único. Será interditada a atividade, ainda que licenciada de acordo com este Código, caso, posteriormente, se verifique que sua exploração acarreta perigo ou dano à vida, à saúde pública, à propriedade, ou se realize em desacordo com o projeto apresentado, ou, ainda, quando se constatem danos ambientais não previstos por ocasião do licenciamento.

Art. 89. A Prefeitura Municipal poderá, em qualquer tempo, determinar a execução de obras na área ou local de exploração das atividades previstas neste capítulo, visando a proteção das propriedades circunvizinhas ou para evitar efeitos que comprometam a qualidade ambiental.

Art. 90. Os atuais titulares de licença de exploração de jazidas a que se refere este capítulo deverão no prazo de 60 (sessenta) dias antes do vencimento, solicitar a sua renovação, quando for o caso, na forma do presente Código.

Art. 91. Obras de terraplanegem no perímetro urbano, que envolvam a retirada ou movimentação de material de encostas, em áreas nativas de valor histórico, ambiental e paisagístico, assim caracterizadas pela Lei Orgânica do Município, somente serão permitidas se em conformidade com o disposto naquela Lei e demais legislações complementares.

Parágrafo único. As obras de terraplanagem essenciais à coletividade, que conflitem com alguma proibição deste artigo, será avaliada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente ouvido o CODEMA, que poderá autorizá-la, caso ocorra apenas impacto ambiental temporário, durante a implantação do projeto.

Art. 92. O titular de autorização de pesquisa de permissão de lavra garimpeira, de concessão de lavra, de licenciamento de manifesto de mina, ou de qualquer outro título minerário responde pelos danos causados ao Meio Ambiente, sem prejuízo das cominações legais pertinentes.

Art. 93. Toda obra licenciada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente deverá ter afixada, em local de fácil acesso visual, uma placa de 1,20m x 0,90m, informando à população a finalidade da obra, o ano e a data de validade da licença expedida, o nome do técnico responsável pela sua execução, número de registro do Conselho regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e a empresa executora do projeto.

Art. 94. No caso de danos ao Meio Ambiente, decorrentes das atividades de mineração e/ou de terraplanagem, ficam obrigados os seus responsáveis a cumprir as exigências de imediata recuperação do local, de acordo com projeto que a viabilize, sob pena de fazê-la a Prefeitura Municipal, diretamente ou por entidades especializadas, às expensas exclusivas do agressor, independente das cominações civis e criminais pertinentes.

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 95. A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais de qualquer classe, sem a competente permissão, concessão ou licença, sujeitará o responsável à ação penal cabível, sem prejuízo das cominações administrativas e da obrigação de recuperar o emio ambiente degradado.

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente adotará todas as meidas para a comunicação do fato, a que alude este artigo, aos órgãos federais ou estaduais competentes para as providências necessárias.

Art. 96. Para fornecimento de materiais, todas as empresas, cadastradas ou não, para participarem de licitação pública municipal, necessitam apresentar as licenças ambientais, previamente determinadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, municipais, estaduais e federais de suas atividades.

CAPÍTULO XX
DOS FUNDOS DE VALE

Art. 97. Compete ao poder público adotar medidas para a prevenção de inundações e alagamentos, particularmente nos fundos de vale.

Art. 98. As áreas ainda não urbanizadas e adjacentes aos cursos d`água, bem como nos fundos de vale deverão ser transformadas, na medida do possível, em extensas áreas verdes equipadas para a prática do lazer e recreação, mediante as seguintes providências:

I - recuperar, gradativamente, os recursos hídricos existentes na área do Município e, mediante convênio, estender tais medidas aos municípios vizinhos;

II - restaurar e preservar a flora e a fauna já ameaçadas de extinção;

III - preservar áreas para finalidade específicas, tais como: parques, praças e hortos florestais.

Art. 99. As áreas especiais de preservação de fundos de vale serão determinados pelo órgão competente, visando sempre os interesses da população.

Parágrafo único. As áreas especiais de que trata este artigo, poderão estar confinadas por vias de tráfego, a critério do órgão competente.

Art. 100. Os imóveis a serem loteados e que apresentarem cursos d`água de qualquer porte ou contiverem áreas especiais de preservação de fundo de vale, deverão receber as diretrizes de arruamento vinculadas às faixas de proteção de que trata a presente lei.

Parágrafo único. Dependendo da categoria do curso d`água, ou mesmo em função da topografia, a Prefeitura Municipal poderá exigir aterros, respeitada a área de preservação permanente.

Art. 101. Compete à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, ouvido o CODEMA e os demais órgãos competentes, a implantação das áreas especiais de preservação de fundos de vale e as seguintes medidas essenciais:

I - exame e aprovação de outros usos (e respectivos parâmetros) que não os citados anteriormente;

II - regulamentar o seu uso.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

CAPÍTULO XXI
DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Art. 102. Por arborização urbana, entende-se qualquer tipo de árvore, de porte adulto ou em formação, existentes em logradouros públicos ou em propriedades privadas.

Art. 103. A fiscalização da arborização urbana será exercida pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, respeitada a competência dos órgãos federais e estaudais, com os quais firmará convênio para atendimento dessa finalidade.

Art. 104. A vistoria para autorização de extração, poda e substituição de árvores será feita por fiscal da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, devidamente credenciado, com acompanhamento, se necessário, do fiscal do meio ambiente a serviço do CODEMA, em casos de relevância para o meio ambiente.

Art. 105. O plantio de árvores nas vias ou logradouros públicos deverá respeitar normas técnicas para arborização e composição de áreas verdes.

Parágrafo único. As normas técnicas de que cuida o caput são aquelas definidas nos regulamentos e leis de âmbito municipal, estadual e federal.

Art. 106. Os projetos de edificação e iluminação, pública ou particular, em áreas arborizadas, deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente, de modo a evitar futura poda e a extração das espécies no local encontradas.

Art. 107. Só serão aprovados loteamentos ou desmembramentos de terras, após aprovação de projeto de arborização.

Art. 108. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, deverá elaborar, para os loteamentos já existentes regularizados, projeto que defina, de forma adequada, sua arborização.

Art. 109. Em toda e qualquer extração ou poda de árvore na área rural do município, a vistoria e autorização é de responsabilidade do IEF - Instituto Estadual de Floresta.

Art. 110. Somente as emissões de autorização para corte de árvores localizadas na área urbana, observado parecer do CODEMA, competem à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Parágrafo único. Em caso de evidente risco para pessoas ou coisas, em virtude do estado em que se encontram as árvores, desde que autorizado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, fica dispensado o parecer prévio do Codema de que trata o caput deste artigo.

Art. 111. Para cortes de árvores com a finalidade de construção civil no perímetro urbano, será necessária a apresentação do projeto.

Art. 112. O requerimento deverá obrigatoriamente ser acompanhado da justificativa do corte.

Art. 113. Caso seja autorizado o corte, o requerente será obrigado a efetuar compensação ambiental, conforme o caso a ser analisado pelo CODEMA.

Art. 114. A extração e poda de árvores localizadas em lotes não pertencentes ao requerente só serão autorizadas com a apresentação de autorização por escrito do proprietário do mesmo, com firma reconhecida em cartório.

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 115. A autorização para corte de árvores deverá ser feita mediante preenchimento de requeirmento modelo, a ser fornecido pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, onde deverá conter, no mínimo as seguintes informações:

a) nome, endereço e número de documento de identidade do proprietário do imóvel;
b) nome, endereço e número do documento de identidade do solicitante;
c) endereço completo do imóvel;
d) "croqui" de localização;
e) número de árvores ou área a ser suprimida;
f) motivo da supressão;
g) assinatura do proprietário do imóvel e do solicitante.

Art. 116. A solicitação de corte de árvore, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, deverá ser acompanhada do respectivo título de domínio imobiliário do proprietário interessado na supressão.

Art. 117. A autorização de corte expedida pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, deverá conter os seguintes elementos:

I - nome do proprietário;

II - endereço do imóvel;

III - número da matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis;

IV - número e espécie de árvores para a correspondente reposição.

Parágrafo único. Na hipótese do parágrafo único do artigo 115, a autorização de que trata o caput deste artigo estará dispensada dos requisitos exigidos pelos incisos III e IV, devendo, porém, ser emitida, acompanhada de relatório circunstanciado que demonstre a situação de risco que autorizou a providência.

Art. 118. É expressamente proibido podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar as árvores da arborização pública, sendo estes serviços de atribuição específica da Prefeitura Municipal.

§ 1º Na hipótese do parágrafo único do artigo 110, respeitadas as exigências do artigo 115, parágrafo único, a poda ou corte poderá ser feita diretamente pelo proprietário interessado, através da contratação de empresa especializada, desde que autorizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

§ 2º As áreas públicas objeto de parceria mediante convênio celebrado nos termos da Lei nº 1637, de 29 de agosto de 2013, poderão ter suas árvores podadas diretamente pelo conveniado, através da contratação de empresa especializada, desde que o convênio contenha previsão neste sentido.

Art. 119. Fica proibida a extração e poda de árvores, nativas ou exóticas, existentes em lotes particulares e logradouros públicos sem que haja a prévia vistoria e a autorização por parte do serviço municipal competente.

§ 1º A proibição contida neste artigo é extensiva às concessionárias de serviços públicos, ou de entidade pública, ressalvados os casos de autorizações específicas da Prefeitura.

§ 2º Qualquer árvores ou planta poderá ser considerada imune de corte por motivo de originalidade, idade, localização, beleza, interesse histórico ou condição de porta-sementes, mesmo estando em terreno particular, observadas as disposições do Código Florestal Brasileiro.

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 120. Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte mediante ato do Poder Executivo, desde que fundado em processo próprio.

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo cadastrar e identificar, por meio de palcas indicativas, as árvores declaradas imunes ao corte e fornecer apoio técnico necessário à preservação das espécies protegidas.

Art. 121. Não será permitida a utilização de árvores da arborização pública para colocar cartazes ou anúncios, fixar cabos e fios, nem para suporte ou apoio para instalações de qualquer natureza ou finalidade.

§ 1º A proibição contida neste artigo poderá ser aplicada quando a utilização for devidamente justificada e autorizada pela Prefeitura Municipal, observados os demais parágrafos deste artigo.

§ 2º A instalação prevista no parágrafo anterior poderá ser efetuada desde que não cause qualquer tipo de dano na arborização, tais como perfurações, cortes, estrangulamentos e outros.

§ 3º Após a utilização deverão ser retirados todos os dispositivos de fixação estranhos às árvores, tais como arames e outros.

Art. 122. O monitoramento, poda e condução das árvores da arborização pública serão realizados pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 123. O descumprimento das disposições contidas nesta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa correspondente de 100 UFM a 5000 UFM, de acordo com a infração, ou seja, variando de acordo com a metragem cúbica e com espécie (nativas ou exóticas), ficando ainda o infrator, na obrigação de reparar o dano causado, sem prejuízo do disposto no art. 127 desta lei.

§ 1º O pagamento da multa prevista no caput não desonera o infrator da obrigação de reparação do dano.

§ 2º A reincidência da infração implica dobra de pena pecuniária.

§ 3º O não cumprimento da obrigação de reparação de que cuida o caput implica aplicação da multa de quinhentas UFM.

CAPÍTULO XXII
DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 124. Nos parcelamentos de solo rural deverá ser observado o previsto em legislação específica.

Art. 125. Nos parcelamentos do solo urbano deverá ser observado o plano diretor do município de Andradas, bem como, por meio de memorial descritivo:

I - Seguir criteriosamente o zoneamento;

II - Prover a capacidade da área a ser habitada com meios e recursos adequados de forma a não provocar desequilibro socio-ambiental;

III - Apresentação de projeto de infra estrutura, principalmente com vistas ao abastecimento de água e coleta de esgoto condizente com o zoneamento do local.

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

Art. 126. Todos os projetos mencionados neste capítulo devem ser subsidiados com parecer do CODEMA de Andradas.

CAPÍTULO XXIII
DAS PENALIDADES

Art. 127. Os crimes ambientais serão punidos de acordo com a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008 e DN 74 de 09 de setembro de 2004 do COPAM, ou legislação correlata que venha substituir alguma delas.

Art. 128. Os valores das multas arrecadadas serão revertidas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 1.378, de 23 de dezembro de 2003.

CAPÍTULO XXIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 129. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

§ 1º Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d`água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente de largura do curso d`água.

§ 2º Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d`água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d`água.

§ 3º Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d`água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d`água.

§ 4º Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d`água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais, nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

§ 5º Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno das nascentes e olhos d`água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.

§ 6º Para os imóveis rurais possuem áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

Valorizamos sua privacidade
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal;

II - ~~8 (oito) metros,~~ para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais;

III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4

(quatro) módulos fiscais;

IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 7º Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1º a 6º, a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§ 8º A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR - Cadastro Ambiental Rural de que trata o Capítulo VI da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012, para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

§ 9º Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas.

§ 10 A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA - Programa de Regularização Ambiental, previsto no art. 59, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, sendo vedada a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo nesses locais.

§ 11 Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 6º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

§ 12 A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução de regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas;

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas;

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis explorados mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural.

Art. 130. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente, não ultrapassará:

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais;

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade

II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais.

Art. 131. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos IV e V desta Lei, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem

como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

§ 1º O pastoreiro extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou ciclo longo.

§ 2º A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural.

Art. 132. Compete ao Poder Executivo determinar a realização de programas e campanhas de educação ambiental, visando a implementação dos objetivos e das finalidades desta lei complementar.

Art. 133. As propostas de alteração desta lei complementar deverão ser analisadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e aprovadas pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, previamente ao encaminhamento do respectivo projeto à Câmara Municipal.

Art. 134. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 135. Esta entra em vigor na data da publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Andradas, aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2015.

Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 19/09/2024

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa Política de Privacidade